

1522969-47.2021.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2197446/2021 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 13673984 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 3259/21/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2197446 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE BASILIO DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1522969-47.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522969-47.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2197446/2021 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 13673984 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 3259/21/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2197446 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE BASILIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

FELIPE BASILIO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 21 de julho de 2021, por volta das 20h30min, na Travessa Gota do Sol, 57, Vila Curuçá, nesta Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, 209 porções de cocaína, 121 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha e 19 porções de cocaína na forma de "crack", substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a denúncia, policiais militares em patrulhamento em local conhecido pelo

havendo tráfico de drogas, avistaram um casal. Ao avistar a chegada dos policiais, o homem fugiu, deixando uma sacola no local, na qual foram encontradas as drogas. A mulher, Tamires Pedro Lima de Souza identificou o acusado como o proprietário das drogas, seu ex-marido.

Pela celeridade processual o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 02 de setembro de 2021 (fls. 83/85).

O réu foi citado, foi apresentada resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual foram ouvidas testemunhas e o réu optou pelo silêncio.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, a Dra. Promotora de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a absolvição do réu por falta de provas suficientes para a condenação, o que também foi postulado pelo Dr. Defensor Público.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente, como postulado pela zelosa Dra. Promotora de Justiça, na medida em que não estão presentes elementos suficientes de autoria delitiva pelo acusado.

Embora haja prova da materialidade, fato é que não há provas suficientes para a condenação da autoria do delito de tráfico de drogas pelo acusado.

Ele não confessou a prática do delito.

E a prova da acusação não comprovou o contrário.

A ação penal é improcedente, como postulado pela Dra. Promotora de Justiça, na medida em que não estão presentes elementos suficientes de autoria delitiva pelo acusado.

Embora haja prova da materialidade, fato é que não há provas suficientes para a condenação da autoria do delito de tráfico de drogas pelo acusado.

Ele não confessou a prática do delito.

E a prova da acusação não comprovou o contrário.

O policial militar Edson Reis Silva Junior afirmou que estavam em patrulhamento quando viram um casal conversando, o homem saiu correndo e abandonou uma sacola, a moça ficou e com ela nada havia de ilícito. Na sacola as porções de drogas. Ela disse que as drogas eram do homem que correu, ex-marido dela. Na Delegacia de Polícia ela indicou o nome dele e o acusado foi identificado. Viu uma fotografia do acusado e disse que ele era semelhante ao homem que correu. No local ela disse que o homem era seu ex-marido.

Suas palavras foram corroboradas pelas de seu parceiro, o policial militar Kemiller Moraes Menecucci.

A ex-esposa do réu, Tamires Pedro Lima de Souza afirmou que passou na casa do réu para pegar o dinheiro de pensão de sua filha. Saindo da casa dele, com sua filha, estava na rua de trás da casa do réu, o "menino" que estava "trabalhando" no tráfico fugiu e deixou a bolsa. Foi presa pelos policiais. Não foi o réu que correu e deixou as drogas.

Ou seja, os policiais não puderam identificar o réu, não viram efetivamente quem estava com a sacola. A base da acusação era a testemunha Tamires, que se retratou em Juízo.

Não há como se afirmar, desta forma, nem mesmo que o acusado estaria com os entorpecentes, pelo que a absolvição do réu se impõe, como reconhecido pela própria representante do Ministério Público, ante a fragilidade do conjunto probatório produzido contra ele.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação e ABSOLVO o réu FELIPE BASILIO DA SILVA, qualificado nos autos, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação que lhe foi feita na denúncia.

Tendo sido o pedido de ambas as partes, certifique-se de imediato o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se o necessário, e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R.C.

São Paulo, 07 de abril de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA